

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1424/2538

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

นายประจักษ์ เจียรพันธ์พงษ์ กับพวก

จำเลย

นายประจักษ์ เจียรพันธ์พงษ์ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุกัญญา เจียรพันธ์พงษ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 269) คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน ชำระเงินจำนวน 2,705,659.24 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 2,691,281.17 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสอง ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์สินจำนองและ ทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินสุทธิชำระหนี้แก่โจทก์พร้อมด้วยอุปกรณ์จนครบถ้วน และให้จำเลยทั้งสอง ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ต่อมาโจทก์ ขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน โฉนดเลขที่ 515 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดแถวเลขที่ 138/13-14 บนที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่จำนองไว้กับโจทก์ เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่โจทก์ นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้นั้น จำเลยทั้งสอง

ใช้เพื่อ ประกอบการพาณิชย์กรรมตั้งเป็นร้านค้าส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่ง ตั้งเป็น
สมาคมชาวไร่สีแก้ว จำเลยทั้งสองมีรายได้ประจำปีจากการประกอบกิจการดังกล่าว
เพียงพอที่จะชำระหนี้ตาม คำพิพากษาได้ ขอให้มิคำสั่งตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
หรือการประกอบกิจการของจำเลยทั้งสองแทนการสั่งขายทอดตลาด ทรัพย์สินของ
จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 โจทก์ยื่นคำ
คัดค้านว่า จำเลยทั้งสองประกอบการ คำขายสินค้าเบ็ดเตล็ดและสมาคมชาวไร่สีแก้ว
เป็นกิจการประเภทบิลเลียด สนุกเกอร์ มีรายได้ประจำปีไม่พอชำระหนี้โจทก์นับแต่
ศาลฎีกามีคำพิพากษา จำเลยทั้งสองไม่เคยชำระหนี้ หรือติดต่อขอชำระหนี้ให้โจทก์
เลย ยอดหนี้คิดถึงวันไต่สวน เป็นเงิน 5,878,366.27 บาท จำเลยทั้งสองมีเจตนา
ประวิงคดี ทำให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ล่าช้า ขอให้ยกคำร้อง วันที่ 18 กรกฎาคม 2537
ซึ่งเป็นวันนัดไต่สวนคำร้องจำเลยทั้งสองรับว่าเป็นหนี้โจทก์ในยอดหนี้ จำนวน
5,878,366.27 บาท จริง และยังไม่ได้ชำระ ศาลชั้นต้นสั่งงดการไต่สวน แล้วมีคำสั่ง
ให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน (อันดับ 256) จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อม
กับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 262,261) ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอทุเลาการ
บังคับศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังว่าคำร้องของ จำเลยพอแปลได้ว่า เป็นการขอให้
คุ้มครองประโยชน์ของจำเลยในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 264 จึงมีคำสั่งให้งดการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 242)

คำสั่ง ตามคำร้องพอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ ของจำเลยใน
ระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิเคราะห์
แล้ว เห็นสมควรให้งด การขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

คำสั่ง ตามคำร้องขอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ ของจำเลยใน
ระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิเคราะห์
แล้ว เห็นสมควรให้งด การขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทระหว่างฎีกา

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ